

1522821-36.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

EDIVANDRO JOSE DOS SANTOS e RODOLFO RODRIGO CEZARIO DE ALMEIDA

Prioridade Idoso

Vistos.

EDIVANDRO JOSÉ DOS SANTOS, vulgo "pequeno", qualificado às fls. 23, E RODOLFO RODRIGO CESARIO DE ALMEIDA, qualificado a fls. 30/31, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal CENTRAL DA CAPITAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 05, sala 346 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9033 - E-mail: Sp17cr@tjsp.jus.br

17ª Vara Criminal Central de São Paulo - processo nº 1522821-36.2021.8.26.0050Fl. de

SENTENÇA

Processo nº:

1522821-36.2021.8.26.0050 - Controle *

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

EDIVANDRO JOSE DOS SANTOS e RODOLFO RODRIGO CEZARIO DE ALMEIDA

Prioridade Idoso

Vistos.

EDIVANDRO JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “pequeno”, qualificado às fls. 23, E RODOLFO RODRIGO CESARIO DE ALMEIDA, qualificado a fls. 30/31, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, porque, no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 12h50, durante estado de calamidade pública (Covid 19), nas dependências do estabelecimento empresarial vítima, localizado na Rua Doutor Xavier de Oliveira, nº 349, bairro Arthur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois agentes ainda não identificados, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça contra as vítimas Orlanda Alves Costa, Kethellem Medeiros Viana da Silva, Olga Ribeiro e Nassim Kattam tentaram subtrair bens pertencentes à empresa vítima Blue House Confeccões, neste ato representada por Olga Ribeiro, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, na data dos fatos, durante o período em que vigorava situação declarada de calamidade pública, os denunciados foram até o estabelecimento comercial “Blue House Confeccões”, juntamente com seus comparsas não identificados, com intenção de mais uma vez praticarem crimes patrimoniais.

Naquela ocasião as funcionárias da empresa vítima Orlanda Alves Costa e Kethellem Medeiros Viana da Silva estavam organizando as mercadorias no interior de um veículo estacionado em frente ao estabelecimento vítima, enquanto Olga e Nassim estavam dentro do mencionado estabelecimento. Em determinado momento o caminhão conduzido pelos denunciados passou pelo carro em que Orlanda estava, fez o retorno na praça e estacionou defronte ao prédio da Blue House Confeccões.

Em seguida, os denunciados desembarcaram do veículo. Um deles ficou vigiando Orlanda no interior do veículo e o outro denunciado entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, obrigando as vítimas Olga e Nassim a irem para os fundos do imóvel dizendo que, caso não o fizessem, “tomariam um tiro na cara” (sic).

Durante a ação criminosa a funcionária Kethellem, apavorada, conseguiu se desvencilhar dos roubadores e saiu correndo para fora da loja. Assim, um dos denunciados gritou aos comparsas “a menina correu”(sic), de modo que os roubadores, temerosos de serem detidos, entraram no caminhão e se evadiram sem levar as mercadorias.

Conforme as investigações, EDIVANDRO, vulgo “Pequeno” pouco antes dos fatos apurados nestes autos, entrou em contato com RODOLFO e combinou o preço de placas veiculares falsas a serem instaladas no caminhão utilizado na tentativa de roubo à confecção Blue House e a outro crime patrimonial à joalheria em Araras/SP (cf. mencionado na decisão dos autos 1504004-18.2020.8.26.0224 – DOC 01).

Em interrogatório policial, EDIVANDRO, vulgo “Pequeno” permaneceu silente (fls.23) e RODOLFO negou a prática delitativa, aduziu que fez um favor para “Negão Eletricista” que pedira a ele guardar o caminhão em um estacionamento.

Apurou-se durante a denominada “Operação Estaiada”, efetuada por policiais da Delegacia Seccional de Guarulhos, a existência de organização criminosa voltada à subtração de carga envolvendo os aqui denunciados EDIVANDRO e RODOLFO (fls. 255/282).

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2022 (fls. 85/86). Os acusados foram citados (fls. 124 e 131) e ofertaram resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, bem como as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição dos acusados por falta de provas.

A defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Interrogado, Edivandro disse que desconhece os fatos. Conhece o Rodolfo, pois jogava bola com ele. Falou com ele uma vez sobre comprar umas peças de frios. Não tem caminhão. Era funcionário de uma cooperativa.

Interrogado, Rodolfo afirmou que desconhece os fatos. Conhece Edivandro do campo de futebol. Falou com ele sobre peças de frios, pois trabalha com isso. Vende frios para padaria, mercado. Seu pai tem empresa e faz entrega com uma van. Não trocou mensagens ou conversas com o réu no dia dos fatos. Guardou um caminhão num estacionamento, mas não o caminhão envolvido no crime. Onde estaciona sua van tem outros caminhões e apenas os manobra para estacionar seu veículo. Não respondeu processo por crime ocorrido em Araras. Roubo de carga em Guarulhos foi absolvido.

A Vítima Orlanda disse que estava carregando o carro e parou um caminhão na frente. Ao todo eram três. Um deles entrou na loja e os outros dois do ficaram do lado de fora, tipo vigiando, inclusive um senhor. Ficou dentro do carro e não saiu. Kethellen correu e um deles disse: vamos embora, ficaram com medo de chamar a polícia. Não conseguiu visualizar bem a fisionomia dos roubadores.

A Vítima Olga Ribeiro proprietária do estabelecimento, disse que encostou o caminhão com três homens, um deles desceu armado e adentrou a loja. Kethellen saiu correndo e eles perceberam e foram embora sem roubar nada. Um deles, alto, entrou armado, meio que empurrando-as, era uma arma pequena, antiga. Nunca os tinha visto antes. Era o motorista e mais dois. A pessoa que entrou na loja estava usando máscara e as outras duas pessoas foi tudo rápido e não deu para gravar a fisionomia. Ninguém anotou a placa do veículo.

A Testemunha Nassim disse que não conseguiu visualizar ninguém e nem ouvir o que disseram, pois foi muito rápido.

A Vítima Kethellen disse que estava carregando o carro, parou o caminhão e um homem entrou na loja. Voltou para pegar mais roupas na loja e pensou que era assalto e saiu correndo. Ele estava de costas e Olga estava meio assustada e então saiu correndo. Quando chegou em casa dona Olga falou que eles tinham ido embora. Dentro do caminhão acha que tinham três indivíduos. Na delegacia não reconheceu ninguém. Não conseguiu visualizar bem a fisionomia deles.

Conforme bem observado pela d. representante Ministerial, embora tenham sido realizadas investigações que culminaram na colheita de indícios do envolvimento dos réus em diversas práticas criminosas de roubo de cargas, não restou no presente feito, cabalmente comprovada a autoria delitiva.

A prova oral produzida em juízo é inconsistente e a ação penal merece o julgamento de improcedência, tendo em vista que os indícios que justificaram a denúncia não se confirmaram durante a instrução processual.

As vítimas foram uníssonas em afirmar que havia três indivíduos na data dos fatos que desembarcaram de um caminhão que estacionaram em frente ao estabelecimento comercial, sendo que um deles adentrou ao local e anunciou o assalto, mas diante do fato de que a vítima Kethellen ter conseguindo fugir, os indivíduos desistiram da empreitada criminosa e se evadiram do local.

Nenhuma das vítimas reconheceu os réus como sendo os autores do roubo e os réus negaram a prática do crime.

Desse modo, os principais elementos de provas que alicerçaram a denúncia, não foram confirmados em Juízo.

Desta feita, restaram somente os elementos indiciários produzidos na fase inquisitiva, os quais não foram corroborados em Juízo e não servem de lastro para a condenação.

Desta feita, ausente prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório, a absolvição se impõe.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação e absolvo EDIVANDRO JOSÉ DOS SANTOS, vulgo "pequeno", qualificado às fls. 23, e RODOLFO RODRIGO CESARIO DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, da acusação da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES
Juiz de Direito